คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๓๐/๒๕๖๙

นาง น **โจทก์ที่ ๑**

นาง พ **โจทก์ที่ ๒**

บริษัท ก จำกัด **จำเลย**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๑๗, ๑๑๘ และ ๑๒๐

เรื่อง **นายจ้างประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รับจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงพยาบาลและรับจ้างเหมาให้บริการ การบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงพยาบาล การที่นายจ้างจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการในโรงพยาบาลจึงเป็นการจ้างงานในธุรกิจปกติหรือการค้าของนายจ้าง ประกอบกับเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน เมื่อนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง**

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยว่าจ้างให้โจทก์ทั้งสองปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล ก กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน ต่อมาวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำเลยแจ้งย้ายสถานประกอบกิจการ โดยให้ลูกจ้างทั้งหมดไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จังหวัด ส ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โจทก์ทั้งสองจึงมีหนังสือแจ้งให้จำเลยทราบว่า โจทก์ทั้งสองไม่สามารถไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่แห่งใหม่ได้ เนื่องจากสถานที่แห่งใหม่อยู่ห่างไกลจากภูมิลำเนาและได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของโจทก์ทั้งสองและครอบครัว จำเลยจึงให้โจทก์ทั้งสองปฏิบัติงานที่เดิมต่อไปนับแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เมื่อถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำเลยขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องลงเวลาทำงานออกไปจากสถานที่ทำงานและไม่ได้มอบหมายงานอื่นใดให้โจทก์ทั้งสองอีก การกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างจำเลยภายใต้โครงการจ้างเหมาบริการในโรงพยาบาล ก โดยโจทก์ทั้งสองทราบเกี่ยวกับลักษณะดังกล่าวตั้งแต่เริ่มทำสัญญากับจำเลย ในกรณีของค่าประสบการณ์ ค่าใบประกอบวิชาชีพ ค่าตำแหน่ง ค่า Competency และค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่เป็นค่าจ้าง เมื่อสัญญาจ้างเหมาดังกล่าวสิ้นสุดวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำเลยต้องส่งมอบงานให้กับโรงพยาบาล ก แต่โรงพยาบาล ก ไม่พร้อมในการจัดหาบุคลากรเข้ามาแทนได้ทัน จำเลยจึงเลือกเฉพาะลูกจ้างที่มีความสำคัญในการดูแลคนไข้ ซึ่งโจทก์ทั้งสองสมัครใจปฏิบัติงานให้แก่โรงพยาบาล ก ต่ออีก ๗ วัน จนถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยโจทก์ทั้งสองทราบดีว่าจำเลยหมดสัญญากับโรงพยาบาล ก แล้ว และเมื่องานที่โจทก์ทั้งสองทำเป็นบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้สัญญาจ้างเหมา ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำเลย โจทก์ทั้งสองทราบอยู่แล้วว่าลักษณะการจ้างงานเป็นการเฉพาะเจาะจงในแต่ละโครงการ จึงเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย อีกทั้งภายหลังสิ้นสุดสัญญาจำเลยไม่ได้ประมูลโครงการต่อ จึงไม่ใช่การเลิกจ้างก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุด ประกอบกับโจทก์ทั้งสองย่อมทราบดีว่าภายหลังสัญญาจ้างสิ้นสุด โจทก์ทั้งสองย่อมสามารถติดต่อหรือสมัครงานกับนายจ้างใหม่ที่เข้าร่วมโครงการได้ จึงเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายแต่อย่างใด นอกจากนี้เมื่อสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน

และจำเลยปิดประกาศย้ายสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แล้ว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสอง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่โจทก์ทั้งสองทุกเดือนโดยไม่มีเงื่อนไข เงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่โจทก์ทั้งสองได้รับจึงเป็นเงินที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงาน และเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้ายของโจทก์ทั้งสอง จำเลยตกลงว่าจ้างโจทก์ทั้งสองปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาและดำเนินงานในโรงพยาบาล ก แม้เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำเลยจะมีประกาศแจ้งย้ายสถานประกอบกิจการไปยังสำนักงานใหญ่ เนื่องจากสัญญาจ้างเหมาสิ้นสุดลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ก็เป็นเพียงข้อเสนอให้ลูกจ้างที่ประสงค์ทำงานต่อกับจำเลยไปปฏิบัติงาน ณ ที่แห่งใหม่ โดยจำเลยจะจัดตามความเหมาะสมเท่านั้น จึงไม่ใช่การย้ายสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ เมื่อสัญญาจ้างโจทก์ทั้งสองมีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถือว่าเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลง จำเลยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุด ส่วนที่โจทก์ทั้งสองทำงานที่โรงพยาบาล ก ต่ออีก ๗ วัน ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ไม่ถือเป็นการทำงานต่อโดยไม่มีการทำสัญญาจ้างหรือไม่มีกำหนดระยะเวลา โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒๐ วรรคสอง จำเลยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย รับจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงพยาบาล และรับจ้างเหมาในการให้บริการการบริหารจัดการและดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล เมื่อพิจารณาข้อตกลงในสัญญาจ้างเหมา จะเห็นว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของจำเลย จึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะมีหน้าที่เพียงส่งบุคลากรให้แก่โรงพยาบาล ก เท่านั้น และเมื่อจำเลยตกลงรับจ้างทำงานการให้บริการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาล ก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการจำเลย การที่จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสองปฏิบัติงานตามโครงการนี้ จึงเป็นการจ้างงานในธุรกิจปกติหรือการค้าของจำเลย ไม่ใช่งานในโครงการเฉพาะหรืองานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวหรืองานที่เป็นไปตามฤดูกาล ทั้งเมื่อพิจารณาสัญญาดังกล่าว จำเลยต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีระยะเวลาเกิน ๒ ปี การว่าจ้างโจทก์ทั้งสองจึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม และวรรคสี่ จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสองตามคำฟ้อง แต่โจทก์ทั้งสองไม่ได้ขอดอกเบี้ยของเงินต้นดังกล่าวจึงไม่กำหนดให้

โจทก์อุทธรณ์ว่า สัญญาจ้างเหมามีลักษณะเป็นการประมูลที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน เป็นไปตามฤดูกาล ทั้งสัญญาจ้างระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ไม่เกิน ๒ ปี จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสอง เห็นว่า กรณีงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจการค้าของนายจ้าง หรืองานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว หรืองานที่เป็นไปตามฤดูกาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ ซึ่งลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยนั้น จะต้องเป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสาม เมื่อโจทก์ทั้งสองทำงานกับจำเลยมาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ก่อนที่โจทก์ทั้งสองกับจำเลยจะทำสัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน และในสัญญายังกำหนดให้โจทก์ทั้งสองสามารถเลิกสัญญาได้โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนหรือไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน อีกทั้งเหตุเลิกจ้างครั้งนี้เนื่องจากจำเลยแจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบว่า จะต้องย้ายสถานประกอบกิจการไปยังจังหวัด ส หากทั้งสองยินยอมย้ายจำเลยก็ยังให้โจทก์ทั้งสองทำงานต่อไป แต่โจทก์ทั้งสองไม่สามารถย้ายตามไปได้ แสดงว่าระยะเวลาการจ้างตามสัญญาระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยนั้นไม่แน่นอน ดังนั้นสัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่เป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ไม่เข้าข้อยกเว้นที่จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า การจ้างงานของจำเลยเป็นการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของจำเลย หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลนั้นหรือไม่เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยต่อไปว่า ค่าภาระงาน ค่าใบประกอบวิชาชีพ ค่าตำแหน่ง ค่าประสบการณ์ ค่าความรู้ความสามารถเป็นค่าจ้างที่ต้องนำไปคำนวณเป็นอัตราค่าจ้างสุดท้ายหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า เงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าจ้างตามกฎหมาย เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ นิยามคำว่า “ค่าจ้าง” หมายความว่า “เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้” เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เงินค่าตอบแทนดังกล่าว จำเลยกำหนดจำนวนไว้แน่นอนตามสัญญาจ้าง หลังจากนั้นจำเลยจ่ายให้โจทก์ทั้งสองเป็นประจำทุกเดือนตลอดมา เงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนในการทำงานของโจทก์ทั้งสองตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ จึงเป็นค่าจ้างตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ และต้องนำไปรวมคำนวณเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้าย ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา